



외국인투자촉진법 (약칭: 외국인투자법)

[시행 2008. 12. 31.] [법률 제9313호, 2008. 12. 31., 타법개정]

산업통상부 (투자정책과) 044-203-4077

제1장 총칙

제1조 (목적) 이 법은 외국인투자에 대한 지원과 편의제공을 통하여 외국인투자의 유치를 촉진함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조 (정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. <개정 1999. 5. 24., 2000. 12. 29., 2003. 12. 31., 2007. 4. 27.>

1. "외국인"이라 함은 외국의 국적을 보유하고 있는 개인, 외국의 법률에 의하여 설립된 법인(이하 "外國法人"이라 한다) 및 대통령령이 정하는 국제경제협력기구를 말한다.
2. "대한민국국민"이라 함은 대한민국의 국적을 보유하고 있는 개인을 말한다.
3. "대한민국법인"이라 함은 대한민국의 법률에 의하여 설립된 법인을 말한다.
4. "외국인투자"라 함은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.
 - 가. 외국인이 이 법에 의하여 대한민국법인(設立중인 法人을 포함한다) 또는 대한민국국민이 영위하는 기업의 경영활동에 참여하는 등 당해 법인 또는 기업과 지속적인 경제관계를 수립할 목적으로 대통령령이 정하는 바에 따라 당해 법인이나 기업의 주식 또는 지분(이하 "株式등"이라 한다)을 소유하는 것
 - 나. 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 해당 외국인투자기업에 대부하는 5년 이상의 차관(최초의 대부계약 시에 정하여진 대부기간을 기준으로 한다)
 - (1) 외국인투자기업의 해외모기업
 - (2) (1)의 기업과 대통령령이 정하는 자본출자관계가 있는 기업
 - (3) 외국투자가
 - (4) (3)의 투자가와 대통령령이 정하는 자본출자관계가 있는 기업
 - 다. 외국인이 이 법에 따라 과학기술 분야의 대한민국법인(설립 중인 법인을 포함한다)으로서 연구인력·시설 등에 관하여 대통령령이 정하는 기준에 해당하는 비영리법인과 지속적인 협력관계를 수립할 목적으로 당해 법인에 출연하는 것
 - 라. 그 밖에 외국인의 비영리법인에 대한 출연으로서 비영리법인의 사업내용 등에 관하여 대통령령이 정하는 기준에 따라 제27조에 따른 외국인투자위원회가 외국인투자자로 인정하는 것
5. "외국투자가"라 함은 이 법에 의하여 주식등을 소유하고 있거나 출연(出捐)을 한 외국인을 말한다.
6. "외국인투자기업"이라 함은 외국투자가가 출자한 기업이나 출연을 한 비영리법인을 말한다.
- 6의2. "외국인투자환경개선시설운영자"라 함은 외국인투자를 위한 학교 및 의료기관 등 외국인투자환경의 개선을 위한 시설로서 대통령령이 정하는 시설을 운영하는 자를 말한다.
7. "출자목적물"이라 함은 이 법에 의하여 외국투자가가 주식등을 소유하기 위하여 출자하는 것으로서 다음 각목의 1에 해당하는 것을 말한다.
 - 가. 「외국환거래법」에 의한 대외지급수단 또는 이의 교환으로 생기는 내국지급수단
 - 나. 자본재
 - 다. 이 법에 의하여 취득한 주식등으로부터 생긴 과실
 - 라. 산업재산권, 대통령령이 정하는 지적재산권 기타 이에 준하는 기술과 이의 사용에 관한 권리
 - 마. 외국인이 국내에 있는 그 지점 또는 사무소를 폐쇄하여 다른 내국법인으로 전환하거나 외국인이 주식등을 소유하고 있는 내국법인이 해산하는 경우 당해 지점·사무소 또는 법인의 청산에 따라 당해 외국인에게 분배되는 잔여재산

- 바. 제4호 나목의 규정에 의한 차관 기타 해외로부터의 차입금의 상환액
 사. 대통령령이 정하는 주식
 아. 국내에 소재하는 부동산
 자. 기타 대통령령이 정하는 내국지급수단
8. "자본재"라 함은 산업시설(船舶・車輛・航空機 등을 포함한다)로서의 기계・기자재・시설품・기구・부분품・부속품 및 농업・임업・수산업의 발전에 필요한 가축・종자・수목・어패류 기타 주무부장관(당해 사업을 管掌하는 中央行政機關의 長을 말한다. 이하 같다)이 당해 시설의 최초시운전(試驗事業을 포함한다)에 필요하다고 인정하는 원료・예비품 및 이의 도입에 따르는 운임・보험료와 시설을 하거나 조언을 하는 기술 또는 용역을 말한다.
9. "기술도입계약"이라 함은 대한민국국민 또는 대한민국법인이 외국인으로부터 산업재산권 기타 기술을 양수하거나 그 사용에 관한 권리를 도입하는 계약을 말한다.
- ②이 법을 적용함에 있어서 대한민국의 국적을 보유하는 개인으로서 외국에 영주하고 있는 자에 대하여는 이 법중 외국인에 대한 규정을 함께 적용한다.

제3조 (외국인투자의 보호등) ①외국투자가가 취득한 주식등으로부터 생기는 과실, 주식등의 매각대금, 제2조제1항제4호 나목의 규정에 의한 차관계약에 의하여 지급되는 원리금 및 수수료와 기술도입계약에 의하여 지급되는 대가는 송금당시 외국인투자・기술도입계약의 허가내용 또는 신고내용에 따라 그 대외송금이 보장된다.

②외국투자자와 외국인투자기업은 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 그 영업에 관하여 대한민국국민 또는 대한민국법인과 동일한 대우를 받는다.

③대한민국국민 또는 대한민국법인에게 적용되는 조세에 관한 법률중 감면에 관한 규정은 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 외국투자가, 외국인투자기업, 제2조제1항제4호 나목의 규정에 의한 차관의 대주 및 제25조의 규정에 의하여 기술을 제공한 자에 대하여 동일하게 적용된다.

제4조 (외국인투자의 자유화등) ①외국인은 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 제한을 받지 아니하고 국내에서 외국인투자업무를 수행할 수 있다.

②외국인은 다음 각호의 1에 해당하는 경우를 제외하고는 이 법에 의한 외국인투자를 제한받지 아니한다.

1. 국가의 안전과 공공질서의 유지에 지장을 초래하는 경우
2. 국민의 보건위생 또는 환경보전에 해를 끼치거나 미풍양속에 현저히 반하는 경우
3. 대한민국의 법령에 위반되는 경우

③제2항 각호의 1에 해당하여 외국인투자가 제한되는 업종과 제한의 내용은 대통령령으로 정한다.

④지식경제부장관은 이 법 외의 다른 법령이나 고시 등에서 관계행정기관의 장이 외국인 또는 외국인투자기업을 대한민국국민 또는 대한민국법인에 비하여 불리하게 대우하거나 외국인 또는 외국인투자기업에게 추가적인 의무를 부담하게 하는 등 외국인투자를 제한하고 있는 경우에는 그 내용을 대통령령이 정하는 바에 따라 매년 이를 통합하여 공고하여야 한다. 관계행정기관의 장이 이를 개정하거나 추가하고자 하는 경우에는 미리 지식경제부장관과 협의하여야 한다. <개정 2000. 12. 29., 2008. 2. 29.>

제4조의2 (외국인투자촉진시책의 수립) ①지식경제부장관은 외국인투자를 촉진하기 위하여 매년 제27조에 따른 외국인투자위원회의 심의를 거쳐 외국인투자촉진시책(이하 "촉진시책"이라 한다)을 수립하여야 한다. <개정 2008. 2. 29.>

- ②촉진시책에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
1. 외국인투자 촉진의 기본방향
 2. 국내 기업의 해외진출 동향과 국내의 산업구조 등 외국인투자 여건의 분석
 3. 외국인투자 유치방안
 4. 외국인투자 유치활동 수행기관에 대한 지원방안
- ③지식경제부장관은 특별시장・광역시장・도지사 및 특별자치도지사(이하 "시・도지사"라 한다), 「대한무역투자진흥공사법」에 따른 대한무역투자진흥공사(이하 "대한무역투자진흥공사"라 한다)의 장 및 대통령령이 정하는 관계 금

유기관의 장에게 촉진시책의 수립에 필요한 자료를 요청할 수 있다.<개정 2008. 2. 29.>

④ 제3항에 따른 요청을 받은 시·도지사, 대한무역투자진흥공사의 장 및 관계 금융기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

[본조신설 2007. 4. 27.]

제2장 외국인투자 절차

제5조 (신주등의 취득에 의한 외국인투자) ① 외국인(대한민국법인(設立중인 法人을 포함한다) 또는 대한민국국민이 영위하는 기업이 새로이 발행하는 주식등의 취득에 의하여 외국인투자를 하고자 하는 경우에는 지식경제부령이 정하는 바에 따라 미리 지식경제부장관에게 신고하여야 한다. 신고한 내용중 외국인투자금액·외국인투자비율(外國人投資企業의 株式등에 대한 外國投資家 所有의 株式등의 比率을 말한다. 이하 같다)등 대통령령이 정하는 사항을 변경하고자 할 때에도 또한 같다. <개정 1999. 5. 24., 2008. 2. 29.>

② 지식경제부장관은 제1항의 규정에 의한 신고가 있는 경우에는 지체없이 신고인에게 신고필증을 교부하여야 한다. <개정 1999. 5. 24., 2008. 2. 29.>

제6조 (기존주식등의 취득에 의한 외국인투자) ① 외국인(大統領令이 정하는 특수관계인을 포함한다. 이하 이 條에서 같다)은 대한민국국민 또는 대한민국법인이 영위하는 기업이 이미 발행한 주식 또는 지분(이하 “既存株式등”이라 한다)의 취득에 의하여 외국인투자를 하고자 하는 경우에는 지식경제부령이 정하는 바에 따라 미리 지식경제부장관에게 신고하여야 한다. 신고한 내용중 외국인투자금액·외국인투자비율등 대통령령이 정하는 사항을 변경하고자 할 때에도 또한 같다. 다만, 「증권거래법」에 따른 주권상장법인 또는 코스닥상장법인(같은 법 제199조제2항에 따른 공공적 법인 및 개별법상 주식취득이 제한되는 기업을 제외한다)이 발행한 기존주식등을 취득하는 경우에는 취득 후 30일 이내에 신고 또는 변경신고를 할 수 있다. <개정 1999. 5. 24., 2007. 4. 27., 2008. 2. 29.>

② 지식경제부장관은 제1항의 규정에 의한 신고가 있는 경우에는 지체없이 신고인에게 신고필증을 교부하여야 한다. <개정 1999. 5. 24., 2008. 2. 29.>

③ 외국인은 대통령령이 정하는 방위산업체를 영위하는 기업의 기존주식등의 취득에 의한 외국인투자를 하고자 하는 경우에는 제1항의 규정에 불구하고 지식경제부령이 정하는 바에 따라 미리 지식경제부장관의 허가를 받아야 한다. 허가받은 내용중 외국인투자금액·외국인투자비율등 대통령령이 정하는 사항을 변경하고자 할 때에도 또한 같다. <개정 1999. 5. 24., 2008. 2. 29.>

④ 지식경제부장관은 제3항의 규정에 의한 허가신청이 있는 경우에는 대통령령이 정하는 기간내에 그 허가여부를 결정하고 이를 신청인에게 통지하여야 한다. <개정 1999. 5. 24., 2008. 2. 29.>

⑤ 지식경제부장관은 제4항의 규정에 의한 허가여부를 결정하기 전에 미리 주무부장관과 협의하여야 한다. <개정 1999. 5. 24., 2008. 2. 29.>

⑥ 지식경제부장관은 제4항의 규정에 의한 허가를 함에 있어서 필요하다고 인정되는 때에는 조건을 붙일 수 있다. <개정 1999. 5. 24., 2008. 2. 29.>

⑦ 제3항 및 제6항의 규정에 위반하여 기존주식등을 취득한 자는 당해 기존주식등에 따른 의결권을 행사할 수 없으며, 지식경제부장관은 제3항 및 제6항의 규정에 위반하여 기존주식등을 취득한 자에 대하여는 대통령령이 정하는 바에 따라 당해 기존주식등의 양도를 명할 수 있다. <개정 1999. 5. 24., 2008. 2. 29.>

⑧ 제1항 내지 제7항에 규정된 것외에 외국인의 기존주식등의 취득에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제7조 (합병등에 의한 주식등의 취득) ① 외국인은 다음 각호의 1의 방법으로 외국인투자를 하는 경우에는 지식경제부장관에게 신고하여야 한다. <개정 1999. 5. 24., 2000. 12. 29., 2003. 12. 31., 2008. 2. 29.>

1. 외국투자자가 당해 외국인투자기업의 준비금·재평가적립금 기타 다른 법령의 규정예의한 적립금이 자본으로 전입됨으로써 발행되는 주식등을 취득한 경우
2. 외국투자자가 당해 외국인투자기업이 다른 기업과 합병, 주식의 포괄적 교환·이전 및 회사분할을 하는 때에 소유하고 있던 주식등에 의하여 합병, 주식의 포괄적 교환·이전 및 회사분할후 존속 또는 신설되는 법인의 주식등

을 취득한 경우

3. 외국인이 제21조의 규정에 의하여 등록된 외국인투자기업의 주식등을 외국투자자로부터 매입·상속·유증 또는 증여에 의하여 취득한 경우
 4. 외국투자자가 법에 의하여 취득한 주식등으로부터 생긴 과실의 출자로 인하여 주식등을 취득한 경우
 5. 외국인이 전환사채·교환사채·주식예탁증서 기타 이와 유사한 것으로서 주식등으로 전환·인수 또는 교환할 수 있는 사채나 증서를 주식등으로 전환·인수 또는 교환한 경우
- ② 지식경제부장관은 제1항의 규정에 의한 신고가 있는 경우에는 지체없이 신고인에게 신고필증을 교부하여야 한다.
.<개정 1999. 5. 24., 2008. 2. 29.>

제8조 (장기차관방식의 외국인투자) ① 외국인은 제2조제1항제4호 나목에 해당하는 외국인투자를 하고자 하는 경우에는 지식경제부령이 정하는 바에 따라 미리 지식경제부장관에게 신고하여야 한다. 신고한 내용중 차관도입금액·차관조건 등 대통령령이 정하는 사항을 변경하고자 할 때에도 또한 같다. <개정 1999. 5. 24., 2000. 12. 29., 2008. 2. 29.>

② 지식경제부장관은 제1항의 규정에 의한 신고가 있는 경우에는 지체없이 신고인에게 신고필증을 교부하여야 한다.
.<개정 1999. 5. 24., 2008. 2. 29.>

제8조의2 (출연 방식의 외국인투자) ① 외국인은 제2조제1항제4호다목 및 라목에 해당하는 외국인투자를 하려는 경우에는 지식경제부령이 정하는 바에 따라 미리 지식경제부장관에게 신고하여야 한다. 신고한 내용 중 출연금액·출연조건 등 대통령령이 정하는 사항을 변경하려는 때에도 또한 같다. <개정 2008. 2. 29.>

② 지식경제부장관은 제1항에 따른 신고가 있는 경우에는 지체 없이 신고인에게 신고필증을 교부하여야 한다.<개정 2008. 2. 29.>

[본조신설 2007. 4. 27.]

제3장 외국인투자자에 대한 지원

제9조 (외국인투자자에 대한 조세감면) 외국인투자자에 대하여는 「조세특례제한법」이 정하는 바에 따라 법인세·소득세·취득세·등록세·재산세 및 종합토지세등의 조세를 감면할 수 있다. <개정 2007. 4. 27.>
[전문개정 1999. 5. 24.]

제10조 삭제 <1999. 5. 24.>

제11조 삭제 <1999. 5. 24.>

제12조 삭제 <1999. 5. 24.>

제13조 (국·공유재산 등의 임대 및 매각 <개정 2003.12.31>) ① 기획재정부장관, 국유재산의 관리청, 지방자치단체의 장, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관(이하 “공공기관”이라 한다)의 장 또는 「지방공기업법」에 의한 지방공기업(지방직영기업을 제외하며, 이하 이 조에서 “지방공기업”이라 한다)의 장은 국가·지방자치단체·공공기관 또는 지방공기업이 소유하는 토지·공장 그 밖의 재산(이하 “토지등”이라 한다)을 「국유재산법」·「공유재산 및 물품 관리법」 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 등의 관련규정에 불구하고 수의계약에 의하여 외국인투자기업 또는 외국인투자환경개선시설운영자(이하 이 조 및 제14조에서 “외국인투자기업등”이라 한다)에게 사용·수익 또는 대부(이하 “임대”라 한다)하거나 매각할 수 있다. <개정 2003. 12. 31., 2007. 4. 27., 2008. 2. 29.>

② 제1항의 규정에 의하여 국가 또는 지방자치단체가 소유하는 토지등을 임대하는 경우의 임대기간은 「국유재산법」 제27조제1항·제36조제1항 및 「공유재산 및 물품 관리법」 제21조제1항·제31조제1항에 불구하고 50년의 범위 내로 할 수 있다.<개정 2007. 4. 27.>

③제1항의 규정에 의하여 국가 또는 지방자치단체가 소유하는 토지를 임대하는 경우에는 「국유재산법」 제24조제3항 및 「공유재산 및 물품 관리법」 제13조에 불구하고 그 토지위에 공장 기타의 영구시설물을 축조하게 할 수 있다. 이 경우 당해 시설물의 종류 등을 고려하여 임대기간이 종료되는 때에 이를 국가 또는 지방자치단체에 기부하거나 원상으로 회복하여 반환하는 조건으로 토지를 임대할 수 있다. <개정 2007. 4. 27.>

④제1항의 규정에 의하여 임대하는 토지등의 임대료는 「국유재산법」 제25조제1항·제38조 및 「공유재산 및 물품 관리법」 제22조·제32조·제35조에 불구하고 대통령령이 정하는 바에 의하되, 필요한 때에는 이를 외화로 표시할 수 있다. <개정 2007. 4. 27.>

⑤제1항의 규정에 의한 토지등을 외국인투자기업등에게 매각함에 있어서 매입하는 자가 매입대금을 일시불로 납부하기 곤란하다고 인정되는 경우에는 「국유재산법」 제40조제1항, 「공유재산 및 물품 관리법」 제37조 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제39조제3항에 불구하고 대통령령이 정하는 바에 따라 납부기일을 연기하거나 분할납부하게 할 수 있다. <개정 2003. 12. 31., 2007. 4. 27.>

⑥기획재정부장관 또는 국유재산의 관리청은 다음 각호의 1에 해당하는 국가소유의 토지등을 대통령령이 정하는 사업을 영위하는 외국인투자기업에 임대하는 경우에는 지식경제부장관과 협의하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제38조의 규정에 불구하고 대통령령이 정하는 바에 따라 당해 토지등의 임대료를 감면할 수 있다. <개정 2002. 12. 30., 2003. 12. 31., 2004. 12. 31., 2007. 4. 6., 2007. 4. 27., 2008. 2. 29.>

1. 제18조의 규정에 의한 외국인투자지역에 있는 토지등

2. 삭제 <2004. 12. 31.>

3. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조의 규정에 의한 국가산업단지(이하 “國家産業團地”라 한다)에 있는 토지등

4. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7조·제7조의2 및 제8조의 규정에 의한 일반산업단지·도시첨단산업단지 및 농공단지에 있는 토지등

⑦기획재정부장관 또는 국유재산의 관리청은 국가소유의 토지등을 외국인투자환경개선시설운영자에게 임대하는 경우 「국유재산법」 제25조제1항 및 제38조제1항의 규정에 불구하고 대통령령이 정하는 바에 따라 당해 토지등의 임대료를 감면할 수 있다. <신설 2003. 12. 31., 2007. 4. 27., 2008. 2. 29.>

⑧지방자치단체의 장은 그 지방자치단체가 소유하고 있는 토지등을 외국인투자기업등에게 임대하는 경우에는 「공유재산 및 물품 관리법」 제22조·제24조·제32조 및 제34조에 불구하고 대통령령이 정하는 바에 따라 당해 토지등의 임대료를 감면할 수 있다. <개정 2003. 12. 31., 2007. 4. 27.>

⑨제6항 내지 제8항의 규정에 의하여 외국인투자기업등에게 임대료를 감면하여 임대하는 토지등이 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제5호의 규정에 의한 산업단지안의 토지등인 경우 그 임대기간은 동법 제38조의 규정에 불구하고 50년의 범위내로 할 수 있다. <개정 2003. 12. 31., 2007. 4. 27.>

⑩제2항 및 제9항의 임대기간은 이를 갱신할 수 있다. 이 경우 갱신기간은 갱신할 때마다 제2항 및 제9항의 규정에 의한 기간을 초과할 수 없다. <개정 2003. 12. 31.>

제14조 (지방자치단체의 외국인투자유치활동에 대한 지원) ①국가는 지방자치단체가 제18조의 규정에 의한 외국인투자지역의 조성, 외국인투자기업등에 임대할 용지매입비의 용자, 토지등의 임대료감면 및 분양가액인하(대통령령이 정하는 자가 所有하고 있는 土地등을 외국인투자기업등에게 賃賃料를 減免하여 賃賃하거나 造成原價이하로 分讓할 수 있도록 그 減免分 또는 分讓價額과 造成原價의 差額에 대하여 地方自治團體가 지원하는 경우를 포함한다), 교육 훈련보조금등 각종 보조금의 지급 기타 외국인투자유치사업에 소요되는 자금의 지원을 요청하는 경우에는 이를 최대한 지원하여야 한다. <개정 2003. 12. 31.>

②제1항의 규정에 의하여 국가가 지방자치단체에 대하여 지원하는 자금지원의 기준 및 절차는 대통령령이 정하는 바에 따라 제27조의 규정에 의한 외국인투자위원회가 정한다. 이 경우 자금지원기준에는 지방자치단체의 외국인투자유치 노력과 실적등이 고려되어야 한다.

③국가는 매년 제1항의 규정에 의한 지원자금의 규모를 미리 예측하여 이를 예산에 계상하여야 한다.

④지방자치단체는 외국인투자를 촉진하기 위하여 필요한 경우 외국인투자기업에 대하여 대통령령이 정하는 고용 보조금등을 조례가 정하는 바에 따라 지급할 수 있다.

제14조의2 (외국인투자자에 대한 현금지원) ①국가와 지방자치단체는 외국인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 외국인투자를 하는 경우에는 외국인투자의 고도기술수반여부 및 기술이전효과, 고용창출규모, 국내투자와의 중복여부, 입지지역의 적정성 등을 고려하여 그 외국인에게 공장시설의 신축 등 대통령령이 정하는 용도에 소요되는 자금을 현금으로 지원할 수 있다. <개정 2004. 12. 31., 2007. 4. 27.>

1. 외국인투자금액이 미화 1천만달러 이상이고, 「조세특례제한법」 제121조의2제1항제1호의 규정에 의한 사업을 영위하기 위하여 공장시설(제조업외의 사업의 경우에는 사업장을 말한다)을 새로이 설치하거나 증설하는 경우
 2. 외국인투자금액이 미화 1천만달러 이상이고, 「부품·소재전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1호의 규정에 의한 부품·소재로서 대통령령이 정하는 부품·소재를 생산하기 위하여 공장시설을 새로이 설치하거나 증설하는 경우
 3. 「조세특례제한법」 제121조의2제1항제1호에 따른 사업(이하 이 호에서 “사업”이라 한다)과 관련된 분야에서 석사학위 이상의 학위를 가진 자나 사업과 관련된 분야의 학사학위 소지자로서 연구경력이 3년 이상인 자로 구성된 연구전담인력의 상시 고용규모가 10인 이상이고, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 요건을 갖춘 경우
 - 가. 사업을 위한 연구개발 활동을 수행하기 위하여 연구시설을 새로 설치하거나 증설하는 경우
 - 나. 제2조제1항제4호다목에 따라 출연을 받은 비영리법인이 연구시설을 새로 설치하거나 증설하는 경우
 4. 그 밖에 투자금액에 비하여 국내 경제에 미치는 효과가 큰 투자로서 외국인투자자의 요건 등에 관하여 대통령령이 정하는 기준에 따라 제27조에 따른 외국인투자위원회가 그 필요성이 있다고 인정하는 경우
- ②제1항의 규정에 의한 현금지원금액은 그 외국인과의 협상 및 제27조의 규정에 의한 외국인투자위원회의 심의를 거쳐 정한다.

③제1항의 규정에 의한 현금지원의 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

④지방자치단체는 제1항의 규정에 의한 현금 지원을 하는 경우 제3항에서 정하는 사항외에 현금지원의 결정, 현금지원한도의 산정방법 및 외국인과의 투자지원협상절차 등 그 밖에 필요한 사항을 조례로 정할 수 있다. <신설 2004. 12. 31.>

[본조신설 2003. 12. 31.]

제14조의3 (외국인투자유치 포상금) ①지방자치단체의 장은 외국인투자의 유치에 기여한 공이 크다고 인정되는 자에 대하여 조례가 정하는 바에 따라 외국인투자의 유치실적에 따른 포상금을 지급할 수 있다.

②정부투자기관의 장은 외국인투자의 유치에 기여한 공이 크다고 인정되는 자에 대하여 지식경제부장관이 제27조의 규정에 의한 외국인투자위원회의 심의를 거쳐 정하는 기준에 따라 외국인투자의 유치실적에 따른 포상금을 지급할 수 있다. 다만, 제1항의 규정에 의한 포상금과 중복하여 지급할 수 없다. <개정 2008. 2. 29.>

[본조신설 2003. 12. 31.]

제15조 (외국인투자지원센터 등의 설치 <개정 2000.12.29>) ①외국인투자자와 관련된 상담·안내·홍보·조사와 민원사무의 처리 및 대행, 창업보육 그 밖에 외국투자가 및 외국인투자기업에 대한 지원업무를 종합적으로 수행하기 위하여 대한무역투자진흥공사에 외국인투자지원센터(이하 “投資支援센터”라 한다)를 둔다. <개정 2003. 12. 31., 2007. 4. 27.>

②대한무역투자진흥공사의 장은 외국인투자관련업무를 수행하기 위하여 필요한 경우에는 관계행정기관 및 외국인투자와 관련된 법인 또는 단체(이하 “有關機關”이라 한다)에 대하여 공무원 또는 유관기관의 임·직원을 투자지원센터에 파견근무하도록 요청할 수 있다. 다만, 공무원의 파견을 요청할 때에는 미리 주무부장관과 협의하여야 한다.

③대한무역투자진흥공사의 장은 외국투자가 또는 외국인투자기업의 외국인투자자와 관련된 사무를 효율적으로 처리하기 위하여 필요한 경우에는 당해 사무를 관장하는 관계 행정기관의 장에게 투자지원센터에 그 기관의 출장소를 설치하여 줄 것을 요청할 수 있다. 이 경우 출장소의 설치 요청을 받은 관계 행정기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. <신설 2007. 4. 27.>

④투자지원센터는 외국인투자관련업무에 대하여 상당한 지식과 경험이 있는 대한무역투자진흥공사 소속 임·직원을 중심으로 운영하며, 제2항의 규정에 의하여 투자지원센터에 파견된 공무원 또는 유관기관의 임·직원(이하 “派遣官”이라 한다)은 투자지원센터의 업무를 지원한다. <개정 2007. 4. 27.>

- ⑤ 제2항의 규정에 의하여 공무원 또는 임·직원의 파견을 요청받은 관계행정기관 또는 유관기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 업무수행에 적합한 자를 선발·파견하여야 하며, 파견기간중 파견근무를 해제하고자 하는 경우에는 대한무역투자진흥공사의 장과 미리 협의하여야 한다. <개정 2007. 4. 27.>
- ⑥ 제2항의 규정에 의하여 공무원 또는 임·직원을 파견한 관계행정기관 또는 유관기관의 장은 파견관에 대하여 승진·전보·포상·후생복지 등에 있어서 우대조치를 할 수 있다. <개정 2007. 4. 27.>
- ⑦ 대한무역투자진흥공사의 장은 제1항의 규정에 의한 업무를 수행함에 있어서 필요한 경우에는 관계행정기관 또는 유관기관에게 협조를 요청할 수 있으며, 협조를 요청받은 기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. <개정 2007. 4. 27.>
- ⑧ 외국인투자기업의 애로사항을 처리하기 위하여 대한무역투자진흥공사에 고충처리기구를 둔다. <개정 2000. 12. 29., 2007. 4. 27.>
- ⑨ 투자지원센터 및 고충처리기구의 조직과 운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2000. 12. 29., 2007. 4. 27.>

제15조의2 (외국인투자옴부즈만) ① 외국인투자기업의 애로사항 처리업무를 지원하기 위하여 외국인투자업무에 관하여 학식과 경험이 풍부한 자중에서 외국인투자옴부즈만을 위촉할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 외국인투자옴부즈만은 지식경제부장관의 제청과 제27조의 규정에 의한 외국인투자위원회의 심의를 거쳐 대통령이 위촉한다. <개정 2008. 2. 29.>

[본조신설 2000. 12. 29.]

제16조 (외국인투자진흥관실 <개정 2003.12.31>) ① 외국인투자와 관련된 허가·인가·면허·승인·지정·해제·신고·추천·협의등(이하 “許可등”이라 한다)에 관한 민원사무의 원활한 처리를 독려하고, 관계기관간의 협조체제를 구축하는 등 외국인투자를 효율적으로 지원하기 위하여 중앙행정기관, 특별시·광역시·도 및 시·군·구(자치구를 말한다)의 외국인투자업무를 담당하는 부서를 외국인투자진흥관실로 지정하거나 외국인투자진흥관실을 설치할 수 있다. <개정 2003. 12. 31.>

② 외국인투자진흥관은 관계행정기관 또는 투자지원센터로부터 외국인투자에 관한 민원사무등과 관련하여 협조요청이 있는 경우에는 이에 적극 협조하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항외의 외국인투자진흥관실의 기능 및 업무에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제17조 (외국투자가등의 민원사무처리에 관한 특례) ① 외국투자가 또는 외국인투자기업에 대하여 별표 1 왼쪽란의 허가등이 있는 경우에는 동표 오른쪽란의 허가등이 있는 것으로 본다.

② 외국투자가 또는 외국인투자기업의 외국인투자와 관련된 민원사무중 대통령령이 정하는 민원사무(이하 “直接處理民願事務”라 한다)의 경우에는 파견관이 직접처리할 수 있다. 이 경우 파견관이 소속된 관계행정기관의 장은 직접처리민원을 소속 파견관에게 위임전결하게 하여야 한다.

③ 외국투자가 또는 외국인투자기업은 민원신청서류의 작성·제출등 민원의 대행을 투자지원센터에 의뢰할 수 있으며, 의뢰를 받은 투자지원센터의 장은 그중 별표 1의 허가등에 관한 민원사무(이하 “一括處理民願事務”라 한다)와 별표 2의 외국인투자관련 개별처리민원사무(이하 “個別處理民願事務”라 한다)를 민원처리기관의 장(一括處理民願事務의 경우에는 別表 1 왼쪽란의 許可등에 관한 民願事務의 處理機關의 長을 말한다. 이하 같다)에게 이송하여 처리하도록 하고, 그 사실을 관할 외국인투자진흥관에게 통보하여야 한다.

④ 제3항의 규정에 의하여 민원신청서류를 송부받거나 외국투자가 또는 외국인투자기업으로부터 민원신청서류를 접수한 민원처리기관의 장은 지체없이 관계기관의 장과 협의하여야 하며, 협의요청을 받은 관계기관의 장은 제5항의 규정에 의한 처리기간내에 의견을 제출하여야 한다. 이 경우 관계기관의 장은 부동의하고자 하는 때에는 그 사유를 명시하여야 하며, 관계기관의 장이 제5항의 규정에 의한 처리기간내에 의견을 제출하지 아니하는 때에는 의견이 없는 것으로 본다.

⑤ 민원처리기관의 장 또는 파견관은 다른 법령의 규정에 불구하고 일괄처리민원사무(別表 1 오른쪽란의 許可등에 관한 民願事務를 개별로 접수한 경우에는 그 民願事務를 말한다)·개별처리민원사무 및 직접처리민원사무를 대통

령령이 정하는 처리기간내에 처리하여야 하며, 그 처리기간내에 허가등의 거부에 관한 통지를 하지 아니하는 경우에는 처리기간이 만료된 날의 다음날에 그 허가등이 있는 것으로 본다. 이 경우 처리기간내에 허가등의 거부에 관하여 통지를 하는 때에는 대통령령이 정하는 바에 따라 서면으로 외국인투자진흥관과 외국투자가 또는 외국인투자기업에게 그 사유를 통보하여야 한다.

⑥ 제5항 전단의 규정에 의하여 허가등이 있는 것으로 보는 경우 민원처리기관의 장과 파견관은 외국투자가 또는 외국인투자기업의 신청에 따라 지체없이 당해 허가등이 있었음을 증명하는 서류를 외국투자가 또는 외국인투자기업에게 교부하여야 한다.

⑦ 민원처리기관의 장 또는 파견관은 제5항 후단의 규정에 의하여 거부통지를 받은 외국투자가 또는 외국인투자기업이 그 거부사유를 해소하여 관계법령에 의한 허가등의 요건을 충족하였음을 증명하는 서류를 제출하는 경우에는 대통령령이 정하는 기간내에 당초의 허가등을 하여야 한다. 이 경우 허가등을 함에 있어서 당초의 거부사유외의 사유를 들어 이를 거부하지 못한다.

⑧ 제7항의 규정은 제4항의 규정에 의한 협의에 관하여 이를 준용한다.

⑨ 외국투자가 또는 외국인투자기업이 제2항 내지 제8항의 규정에 의하여 일괄처리민원사무·개별처리민원사무 및 직접처리민원사무의 허가등을 받고자 하는 경우에는 다른 법령의 규정에 불구하고 지식경제부령이 정하는 신청서류를 제출하여야 한다. <개정 1999. 5. 24., 2008. 2. 29.>

⑩ 민원처리기관의 장은 대통령령이 정하는 바에 따라 일괄처리민원사무의 허가등과 관련하여 첨부서류등 일부요건이 미비된 경우에도 이를 보완하는 것을 조건으로 허가등을 할 수 있다.

⑪ 외국인투자신고를 한 때부터 사업을 개시할 때까지 관계법령등에 의한 허가등이 있어야 외국인투자기업이 당해 목적을 실현할 수 있는 민원사무로서 다음 각호의 1에 해당하지 아니하는 민원사무가 다른 법령에 규정되어 있는 경우에는 외국투자가 및 외국인투자기업의 외국인투자사업에 대하여는 그 법령의 규정을 적용하지 아니한다.

1. 일괄처리민원사무
2. 개별처리민원사무
3. 직접처리민원사무
4. 제1호 내지 제3호외에 이 법의 규정에 의한 허가등에 관한 민원사무

⑫ 삭제 <2003. 12. 31.>

⑬ 제1항 내지 제10항외에 외국인투자와 관련된 민원사무의 처리에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제4장 외국인투자지역

제18조 (외국인투자지역의 지정·개발) ① 시·도지사는 다음 각호의 지역을 제27조의 규정에 의한 외국인투자위원회의 심의를 거쳐 외국인투자지역(이하 “外國人投資地域”이라 한다)으로 지정할 수 있다. 이 경우 제2호에 해당하는 외국인투자지역을 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7조 및 제7조의2에 따른 일반산업단지 및 도시첨단산업단지로 개발하고자 할 때에는 개발계획을 수립하여야 한다. <개정 2001. 1. 29., 2004. 12. 31., 2007. 4. 6., 2007. 4. 27.>

1. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조의 규정에 의한 국가산업단지 및 동법 제7조의 규정에 의한 일반산업단지 중에서 외국인투자기업에 전용으로 임대 또는 양도하기 위하여 지정하는 지역
2. 외국투자가가 대통령령이 정하는 기준에 해당하는 외국인투자를 하는 경우 그 외국투자가가 투자를 희망하는 지역

② 2 이상의 외국투자가가 제1항 전단에 의하여 동항 제2호의 지역을 시·도지사로부터 외국인투자지역으로 지정받고자 하는 경우에는 당해 외국투자가가 투자하고자 하는 업종 및 지역 등이 대통령령이 정하는 기준에 적합하여야 한다. <신설 2000. 12. 29., 2004. 12. 31.>

③ 시·도지사는 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 외국인투자지역을 지정하는 때에는 다음 각호의 사항을 고시하여야 한다. <개정 2000. 12. 29., 2001. 1. 29., 2007. 4. 6., 2007. 4. 27.>

1. 외국인투자지역의 명칭·위치 및 면적

2. 개발 또는 관리방법

3. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7조의4에 따른 고시사항(당해 外國人投資地域을 일반산업단지 및 도시첨단 산업단지로 開發하는 경우에 한한다)

4. 외국인투자지역에 입주할 외국인투자기업의 투자내역·고용규모 및 사업내용

5. 기타 대통령령이 정하는 사항

④ 산업단지중 국가산업단지에 지정된 외국인투자지역은 해당 국가산업단지의 관리기관이 관리하고, 국가산업단지 외의 산업단지에 지정된 외국인투자지역은 관할 시·도지사가 이를 관리하며, 산업단지가 아닌 지역에 지정된 외국인투자지역은 관할 시·도지사가 이를 개발·관리한다.<개정 2004. 12. 31.>

⑤ 외국인투자지역으로 지정된 지역이 공장 등의 설립을 위한 새로운 부지의 조성을 필요로 하는 경우에는 당해 외국인투자지역을 일반산업단지 및 도시첨단산업단지로 개발할 수 있다.<개정 2000. 12. 29., 2007. 4. 6.>

⑥ 외국인투자지역을 제5항에 따라 일반산업단지 또는 도시첨단산업단지로 개발하는 경우에는 제1항 및 제2항에 따른 외국인투자지역은 일반산업단지 및 도시첨단산업단지로 지정된 것으로 본다. 이 경우 제1항 후단에 따른 개발 계획은 이를 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7조제2항 및 제7조의2제4항에 따른 개발계획으로 보며, 제3항에 따른 고시는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7조의4에 따른 고시로 본다.<개정 2007. 4. 6.>

⑦ 외국인투자지역을 제5항에 따라 일반산업단지 및 도시첨단산업단지로 개발함에 있어서 제1항 내지 제3항에 따른 지정·고시가 있는 경우에는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제12조제1항중 “산업단지”를 “외국인투자지역”으로, 같은 법 제22조제2항중 “산업단지의 지정·고시가 있는 때”를 “외국인투자지역의 지정·고시가 있는 때”로 본다.<개정 2007. 4. 6.>

⑧ 이미 개발이 완료된 국가산업단지, 일반산업단지 및 도시첨단산업단지의 일부 또는 전부를 외국인투자지역으로 지정한 경우에는 제19조제1항의 규정을 적용하지 아니한다.<개정 2000. 12. 29., 2007. 4. 6.>

⑨ 시·도지사는 제3항에 따라 고시한 사항을 변경하려면 제27조에 따른 외국인투자위원회의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 대통령령이 정하는 경미한 변경인 경우에는 그러하지 아니하다.<신설 2007. 4. 27.>

⑩ 외국인투자지역의 지정절차와 방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.<개정 2000. 12. 29., 2007. 4. 27.>

⑪ 제4항의 규정에 의한 개발 및 관리에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.<신설 2004. 12. 31., 2007. 4. 27.>

제18조의2 (외국인투자지역의 지정해제) ① 시·도지사는 외국인투자기업이 제18조제1항 및 제2항의 규정에 의한 대통령령이 정하는 기준에 적합하지 아니하게 된 경우에는 제27조의 규정에 의한 외국인투자위원회의 심의를 거쳐 외국인투자지역의 지정을 해제하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 외국인투자지역의 지정해제에 관한 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
[본조신설 2000. 12. 29.]

제19조 (외국인투자지역에 대한 지원) ① 외국인투자지역의 개발에 필요한 비용의 부담과 외국인투자지역의 원활한 조성을 위하여 필요한 항만·도로·용수시설·철도·통신·전기시설 등 기반시설의 지원에 관하여는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제28조 및 동법 제29조의 규정을 준용한다. <개정 2007. 4. 27.>

② 외국인투자지역안의 시설물 등의 건축에 대하여는 「도시교통정비 촉진법」 제36조에 따른 교통유발부담금을 면제한다.<개정 2002. 1. 26., 2007. 4. 27., 2008. 3. 28.>

③ 삭제<2003. 12. 31.>

제20조 (다른 법률에 대한 특례) ① 외국인투자지역안에서 토지를 분할하는 경우에는 다음 각호의 법률의 규정을 적용하지 아니한다. <개정 2000. 12. 29., 2003. 12. 31., 2007. 4. 27.>

1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조제1항제4호

2. 삭제<2003. 12. 31.>

3. 삭제 <2000. 12. 29.>

4. 삭제 <2000. 12. 29.>

5. 「임시행정수도 건설을 위한 특별조치법」 제5조제1항제4호

② 외국인투자지역에 입주하는 외국인투자기업에 대하여는 「대외무역법」 제11조에 불구하고 지식경제부장관이 정하는 바에 따라 수출 또는 수입에 관한 제한을 완화할 수 있다. <개정 2000. 12. 29., 2007. 4. 11., 2007. 4. 27., 2008. 2. 29.>

③ 외국인투자지역에 입주하는 외국인투자기업에 대하여는 다음 각호의 법률의 규정을 적용하지 아니한다. <개정 2003. 12. 31., 2004. 12. 31., 2006. 3. 3., 2007. 4. 27., 2007. 7. 27.>

1. 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제30조

2. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제33조의2제1항, 「5·18 민주유공자 예우에 관한 법률」 제24조의2제1항, 「특수임무수행자 지원 및 단체설립에 관한 법률」 제21조제2항

제5장 외국인투자의 사후관리

제21조 (외국인투자의 사후관리) ① 외국투자가 또는 외국인투자기업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우(증자로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우를 포함한다)에는 대통령령이 정하는 바에 따라 외국인투자기업의 등록을 하여야 한다. <개정 2000. 12. 29., 2003. 12. 31., 2007. 4. 27.>

1. 출자목적물의 납입을 완료한 경우

2. 제6조의 규정에 의하여 기존주식등을 취득(당해 既存株式등의 代金을 精算한 것을 말한다)한 경우

3. 제7조제1항제5호의 규정에 의하여 주식등을 취득하는 경우

4. 제8조의2에 따른 출연을 완료한 경우

② 외국투자가 또는 외국인투자기업은 제1항제1호의 규정에 의한 출자목적물의 납입을 완료하기 전 또는 제1항제2호의 규정에 의한 기존주식등의 취득대금을 정산하기 전이라도 제2조제1항제4호 가목에 해당하는 외국인투자자를 한 경우에는 외국인투자기업의 등록을 할 수 있다. <신설 2000. 12. 29., 2003. 12. 31.>

③ 지식경제부장관은 외국투자가 또는 외국인투자기업이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 허가를 취소하거나 등록을 말소할 수 있다. <개정 1999. 5. 24., 2000. 12. 29., 2007. 4. 27., 2008. 2. 29.>

1. 제1항의 규정에 의하여 등록된 외국인투자기업이 폐업하거나 계속하여 2년이상 사업활동을 하지 아니한 경우

2. 제1항의 규정에 의하여 등록된 외국인투자기업 또는 제6조제3항의 규정에 의하여 허가를 받은 외국투자자가 제28조제5항에 따른 시정명령 기타 필요한 조치를 이행하지 아니한 경우

3. 제1항의 규정에 의하여 등록된 외국인투자기업에 해산사유가 발생한 경우

4. 외국투자자가 대통령령이 정하는 바에 의하여 등록말소를 신청한 경우

5. 외국인투자기업 등록증을 다른 사람에게 양도하거나 대여한 경우

6. 출자목적물의 납입을 가장하여 외국인투자기업의 등록을 한 경우

제22조 (자본재의 처분제한등) ① 외국투자가 또는 외국인투자기업이 제9조의 규정에 의하여 관세등을 면제받아 도입한 자본재를 양도 또는 대여하거나 신고된 목적외의 목적으로 사용하고자 할 때에는 대통령령이 정하는 경우를 제외하고는 미리 지식경제부장관에게 신고하여야 한다. <개정 1999. 5. 24., 2008. 2. 29.>

② 지식경제부장관은 제1항의 규정에 의한 신고가 있는 경우에는 지체없이 신고인에게 신고필증을 교부하여야 한다. <개정 1999. 5. 24., 2008. 2. 29.>

③ 등록된 외국인투자기업은 대통령령이 정하는 기준에 해당하는 경우를 제외하고는 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.

1. 제4조제3항의 규정에 의하여 외국인투자가 제한되는 업종을 그 허용기준을 초과하여 영위하는 행위

2. 제4조제3항의 규정에 의하여 외국인투자가 제한되는 업종을 영위하는 다른 국내기업의 주식등을 그 허용기준을 초과하여 취득하는 행위

④외국투자가 또는 외국인투자기업은 그 투자자금을 신고한 목적 또는 허가받은 목적외의 용도로 사용하여서는 아니된다.

제23조 (주식등의 양도등) ①외국투자자가 제5조 내지 제7조의 규정에 의하여 취득한 주식등을 타인에게 양도하고자 하거나 자본감소에 의하여 자기가 소유하는 주식등을 감소시키고자 하는 때에는 대통령령이 정하는 바에 따라 지식경제부장관에게 신고하여야 한다. <개정 1999. 5. 24., 2003. 12. 31., 2008. 2. 29.>

②외국투자자는 제21조제3항 각 호에 따라 허가가 취소되거나 등록이 말소된 경우에는 자기가 소유하는 주식등을 허가가 취소된 날이나 등록이 말소된 날부터 6월이내에 대한민국국민 또는 대한민국법인에게 양도하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에는 지식경제부장관의 승인을 얻어 6월의 범위내에서 양도기간을 연장할 수 있다. <개정 1999. 5. 24., 2007. 4. 27., 2008. 2. 29.>

③제21조제1항의 규정에 의하여 등록을 하지 아니한 외국투자자가 제28조제5항에 따른 시정명령을 받고도 이를 이행하지 아니한 경우에는 자기가 소유하고 있는 주식등을 그 시정명령을 이행하여야 하는 기간이 만료된 날부터 6월이내에 대한민국국민 또는 대한민국법인에게 양도하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에는 지식경제부장관의 승인을 얻어 6월의 범위내에서 양도기간을 연장할 수 있다. <개정 1999. 5. 24., 2007. 4. 27., 2008. 2. 29.>

제24조 (외국인투자에 관한 통계자료의 수집·작성) ①지식경제부장관은 시·도지사, 대한무역투자진흥공사의 장 및 외국인투자기업에게 외국인투자가 경제성장·국제수지·고용등 국민경제에 미치는 영향을 분석하기 위하여 필요한 자료·통계등의 제공을 요구할 수 있다. <개정 1999. 5. 24., 2008. 2. 29.>

②제1항의 규정에 의하여 자료·통계등의 제공을 요구받은 시·도지사, 대한무역투자진흥공사의 장 및 외국인투자기업은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 규정에 의하여 외국인투자에 관한 자료·통계 등을 수집·작성하는 공무원은 당해 기업의 영업비밀과 관련된 정보를 누설하여서는 아니된다.

제6장 기술도입계약

제25조 (기술도입계약의 신고) ①대한민국국민 또는 대한민국법인이 외국인과 대통령령이 정하는 기술도입계약을 체결한 때에는 지식경제부령이 정하는 바에 따라 지식경제부장관에게 신고하여야 한다. 신고한 기술도입계약 내용을 변경한 때에도 또한 같다. <개정 1999. 5. 24., 2008. 2. 29.>

②지식경제부장관은 제1항의 규정에 의한 신고가 있는 경우에는 대통령령이 정하는 기간내에 신고인에게 신고필증을 교부하여야 한다. <개정 1999. 5. 24., 2008. 2. 29.>

③제1항의 규정에 의하여 신고하여야 하는 기술도입계약은 신고일부터 6월이내에 발효되는 것이어야 하며, 신고한 기술도입계약이 이 기간내에 발효되지 아니하는 경우에는 그 신고의 효력이 없는 것으로 본다. 다만, 효력발생기간에 관하여 미리 지식경제부장관의 승인을 얻은 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 1999. 5. 24., 2008. 2. 29.>

④기술도입이 제4조제2항 각호의 1에 해당하는 경우에는 기술도입을 할 수 없다.

제26조 (기술도입계약에 대한 조세감면) 기술도입계약에 대하여는 「조세특례제한법」이 정하는 바에 따라 법인세 또는 소득세등의 조세를 감면할 수 있다. <개정 2007. 4. 27.>

[전문개정 1999. 5. 24.]

제7장 보칙

제27조 (외국인투자위원회) ①다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 지식경제부에 외국인투자위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다. <개정 2007. 4. 27., 2008. 2. 29.>

1. 외국인투자에 관한 기본정책과 제도에 관한 중요 사항

2. 외국인투자환경의 개선에 관한 소관 부처별 대책의 종합 및 조정에 관한 사항
 3. 외국인투자기업에 대한 조세감면의 기준에 관한 사항
 4. 외국인투자자 관련하여 중앙행정기관과 특별시·광역시·도 또는 특별자치도와의 협조 및 의견조정에 관한 사항
 5. 촉진시책에 관한 사항
 6. 제2조제1항라목의 비영리법인에 대한 출연에 관한 사항
 7. 제14조의 지방자치단체에 대한 지원에 관한 사항
 8. 제14조의2의 현금지원에 관한 사항
 9. 제14조의3제2항의 외국인투자 유치에 대한 포상금 지급에 관한 사항
 10. 제18조 및 제19조의 외국인투자지역의 지정 및 지원에 관한 사항
 11. 그 밖에 외국인투자 유치에 관한 중요 사항
- ②위원회의 위원장은 지식경제부장관이 되고, 위원은 다음 각호의 자가 된다.<개정 1999. 5. 24., 2003. 12. 31., 2008. 2. 29.>
1. 기획재정부장관·외교통상부장관·행정안전부장관·교육과학기술부장관·문화체육관광부장관·농림수산식품부장관·환경부장관·노동부장관·국토해양부장관
 2. 위원회에 상정되는 안건과 관련된 중앙행정기관의 장 또는 시·도지사
 3. 삭제<2003. 12. 31.>
- ③위원회에서 심의할 안건에 대한 검토·조정 및 위원회로부터 위임받은 사항을 처리하기 위하여 외국인투자실무위원회(이하 "實務委員會"라 한다)를 둔다.
- ④지식경제부장관은 제1항제2호의 규정에 의한 외국인투자환경의 개선에 관한 추진현황을 위원회에 보고하여야 한다.<신설 2000. 12. 29., 2008. 2. 29.>
- ⑤제1항 내지 제3항외에 위원회와 실무위원회의 구성 및 운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.<개정 2000. 12. 29.>

- 제28조 (보고·조사 및 시정등)** ①지식경제부장관 및 주무부장관은 이 법에 의한 외국인투자 및 기술도입과 관련하여 필요하다고 인정되는 사항에 관하여 외국투자자, 외국인투자기업, 기술도입자, 대한무역투자진흥공사의 장, 관계금융기관의 장 기타 이해관계인으로 하여금 보고를 하게 할 수 있다. <개정 1999. 5. 24., 2008. 2. 29.>
- ②지식경제부장관은 이 법의 운영과 관련하여 필요하다고 인정되는 때에는 소속공무원 또는 관계행정기관의 장으로 하여금 다음 각호의 사항을 조사하게 할 수 있다.<개정 1999. 5. 24., 2008. 2. 29.>
1. 외국인이 투자한 자금(出資目的物을 포함한다. 이하 이 條에서 같다) 및 자본재의 도입·사용·처분에 관한 사항
 2. 기술도입에 관한 사항
 3. 이 법에 의하여 허가받은 내용 또는 신고한 내용의 이행에 관한 사항
- ③제2항의 규정에 따른 조사를 하는 경우에는 조사 7일 전까지 조사일시, 조사이유, 조사내용 등에 대한 조사계획을 피조사자에게 통지하여야 한다. 다만, 긴급을 요하거나 사전통지의 경우 증거인멸 등으로 조사목적을 달성할 수 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<신설 2005. 12. 23.>
- ④제2항의 규정에 의하여 조사를 하는 자는 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 관계인에게 이를 내보여야 하며, 출입시 성명·출입시간·출입목적 등이 기재된 문서를 관계인에게 교부하여야 한다.<개정 2005. 12. 23.>
- ⑤지식경제부장관은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 외국인이 투자한 자금 및 자본재를 도입 또는 사용하는 자, 기술도입자 기타 이해관계인에게 그 시정을 명하거나 기타 필요한 조치를 할 수 있다.<개정 1999. 5. 24., 2005. 12. 23., 2008. 2. 29.>
1. 이 법에 의하여 허가받거나 신고한 사항을 이행하지 아니하거나 그 이행이 위법 또는 부당한 경우
 2. 제4조제2항 각호의 1에 해당하는 사실을 발견한 경우
- ⑥세관장은 외국인투자를 위하여 자금 및 자본재를 도입한 자가 「관세법」에 규정된 장치기간내에 자본재를 통관·인수하지 아니한 때에는 대통령령이 정하는 바에 따라 이를 매각할 수 있다.<개정 2005. 12. 23., 2007. 4. 27.>

제29조 (도입자본재의 검토·확인) ① 외국투자가 또는 외국인투자기업은 이 법에 의하여 도입되는 조세감면대상 자본재 등 대통령령이 정하는 기준에 해당하는 자본재를 도입하는 경우에는 주무부장관의 검토·확인을 받을 수 있다.
 ② 제1항의 규정에 의하여 주무부장관의 검토·확인을 받은 자본재에 대하여는 그 검토·확인을 「대외무역법」에 의한 수입승인으로 본다. <개정 2007. 4. 27.>

제30조 (다른 법률 및 국제조약과의 관계) ① 이 법중 외국환 및 대외거래에 관한 사항에 관하여는 이 법에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 「외국환거래법」이 정하는 바에 의한다. <개정 1999. 5. 24., 2007. 4. 27.>
 ② 외국인투자기업은 「상법」 제462조의2제1항 단서의 규정에 불구하고 「상법」 제434조의 규정에 의한 특별결의가 있는 경우에는 이익배당총액에 상당하는 금액까지 새로이 발행하는 주식으로 이익의 배당을 할 수 있다. <개정 2007. 4. 27.>
 ③ 외국투자가가 제2조제1항제7호 나목의 자본재를 현물출자하는 경우에는 「상법」 제299조의 규정에 불구하고 관세청장이 현물출자의 이행과 그 목적물의 종류·수량·가격등을 확인한 현물출자완료확인서를 「비송사건절차법」 제203조의 규정에 의한 검사인의 조사보고서로 본다. 회사설립 후 자본재를 현물출자하는 경우에도 또한 같다. <개정 2000. 12. 29., 2007. 4. 27.>
 ④ 대통령령이 정하는 기술평가기관이 제2조제1항제7호 라목의 규정에 의한 산업재산권등의 가격을 평가한 경우 그 평가내용은 「상법」 제299조의2의 규정에 의하여 공인된 감정인이 감정한 것으로 본다. <개정 2007. 4. 27.>
 ⑤ 제5조제1항의 규정에 의하여 신고를 한 외국투자가와 합작하여 당해 사업을 하고자 하는 대한민국국민 또는 대한민국법인은 그 출자목적물에 대하여 「자산 재평가법」 제4조의 규정에 불구하고 매월 1일을 재평가일로 하여 「자산 재평가법」에 의한 재평가를 할 수 있다. <개정 2007. 4. 27.>
 ⑥ 이 법은 대한민국이 체결·공포한 국제조약의 내용을 수정 또는 제한하는 것으로 해석되지 아니한다.

제31조 (권한의 위임 등) 지식경제부장관, 주무부장관 또는 시·도지사는 대통령령이 정하는 바에 따라 이 법에 의한 권한의 일부를 국세청장, 관세청장, 대한무역투자진흥공사의 장, 외국인투자지역 관리기관의 장 기타 대통령령이 정하는 외국인투자관련기관의 장에게 위임 또는 위탁할 수 있다. <개정 1999. 5. 24., 2004. 12. 31., 2008. 2. 29.>

제8장 벌칙

제32조 (벌칙) 이 법에 의한 대외송금·외국인투자 또는 기술도입과 관련하여 국외에 외화자금을 도피시킨 자(企業의 경우에는 그 代表者를 포함한다)는 1년이상의 유기징역 또는 도피액의 2배이상 10배이하에 상당하는 벌금에 처한다. 이 경우 도피시킨 외화자금은 이를 몰수하고 이를 몰수할 수 없는 때에는 이에 상당하는 가액을 추징한다.

제33조 (벌칙) 제22조의 규정에 위반하여 자본재의 처분에 관한 신고를 하지 아니한 자는 5년이하의 징역 또는 5천만원이하의 벌금에 처한다.

제34조 (벌칙) 이 법에 의한 허가 또는 신고와 관련하여 허위의 서류를 제출한 자는 3년이하의 징역 또는 3천만원이하의 벌금에 처한다.

제35조 (벌칙) 다음 각호의 1에 해당하는 자(企業의 경우에는 그 代表者를 포함한다)에 대하여는 1년이하의 징역 또는 1천만원이하의 벌금에 처한다. <개정 2005. 12. 23.>

1. 삭제 <2004. 12. 31.>
2. 제6조제3항의 규정을 위반하여 허가를 받지 아니하고 방위산업체를 영위하는 기업의 기존주식등을 취득한 자
3. 삭제 <2004. 12. 31.>
4. 제28조제5항의 규정에 의한 시정명령등의 조치를 이행하지 아니한 자

제36조 (양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제32조부터 제35조까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개

인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

[전문개정 2008. 12. 26.]

제37조 (과태료) ① 다음 각호의 1에 해당하는 자는 1천만원 이하의 과태료에 처한다.

1. 제6조제1항의 규정을 위반하여 신고를 하지 아니하고 기존주식등을 취득한 자
2. 제28조제2항의 규정에 의한 조사에 불응하거나 이를 거부·방해 또는 기피한 자
- ② 제1항의 규정에 의한 과태료는 대통령령이 정하는 바에 따라 지식경제부장관이 부과·징수한다.<개정 2008. 2. 29.>
- ③ 제2항의 규정에 의한 과태료 처분에 불복이 있는 자는 그 처분의 고지를 받은 날부터 30일 이내에 지식경제부장관에게 이의를 제기할 수 있다.<개정 2008. 2. 29.>
- ④ 제2항의 규정에 의한 과태료 처분을 받은 자가 제3항의 규정에 의하여 이의를 제기한 때에는 지식경제부장관은 지체없이 관할법원에 그 사실을 통보하여야 하며, 그 통보를 받은 관할법원은 「비송사건절차법」에 의한 과태료의 재판을 한다.<개정 2007. 4. 27., 2008. 2. 29.>
- ⑤ 제3항의 규정에 의한 기간 이내에 이의를 제기하지 아니하고 과태료를 납부하지 아니한 때에는 국세체납처분의 예에 의하여 이를 징수한다.

[본조신설 2004. 12. 31.]

부칙 <제9313호, 2008. 12. 31.> (자연공원법)

제1조 (시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조 생략

제3조 (다른 법률의 개정) ① 부터 ⑭ 까지 생략

⑮ 외국인투자촉진법 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 2 제11호를 삭제한다.

⑯ 부터 ㉑ 까지 생략